

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 772/2534 พนักงานอัยการ จังหวัด ราชบุรี
 นาย ประมวล หรือ เก่ง ขวัญ ดี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (8), มาตรา 364, มาตรา 365 (3)

ป.วิ.อ. มาตรา 192 วรรคท้าย

โจทก์ก็กล่าวในฟ้องว่า จำเลยลักทรัพย์ของผู้เสียหายในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยเข้าทางช่องทางซึ่งทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(1)(4)(8) การเข้าไปในเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตถือได้ว่าเป็นการเข้าไปในเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้นเองความผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถานจึงเป็นความผิดที่รวมการกระทำผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 อยู่ด้วยในตัว แม้โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน แต่เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำความผิดฐานบุกรุกในเวลากลางคืน จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกในเวลากลางคืน ดังนั้น ศาลลงโทษจำเลยฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(3) ประกอบมาตรา 364 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 192 วรรคท้าย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักทรัพย์เอาสุราแม่โขง 3 ขวดของผู้เสียหายในเคหสถาน
ในเวลากลางคืนโดยเข้าทางช่องทางซึ่งทำขึ้นโดยไม่จำนงให้เป็นทางคนเข้าโดยไม่ได้

รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 จำเลยอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุก 1 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในชั้นนี้ที่โจทก์จำเลยมิได้โต้เถียงกันฟังได้ว่าวัน เวลาตามฟ้องจำเลยได้เข้าไปในบ้านของผู้เสียหายโดย ไม่ได้รับอนุญาต คดีมีปัญหา ต้องวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงที่กล่าวในฟ้องและปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยหรือไม่ เห็นว่า โจทก์กล่าวในฟ้องว่าจำเลยลักทรัพย์ ของผู้เสียหายในเคหสถานในเวลากลางคืนโดยเข้าทางช่องทางซึ่งทำขึ้นโดยไม่ได้ จ้างให้เป็นทางคนเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 335(1) (4) (8) การเข้าไปในเคหสถานโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ถือได้ ว่าเป็นการเข้าไปในเคหสถานโดยไม่มีเหตุอันสมควรนั่นเอง อันเป็นองค์ประกอบ ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 364 ความผิดฐานลักทรัพย์ ในเคหสถานจึงเป็นความผิดที่รวมการกระทำผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 364 อยู่ด้วยในตัว ทั้งการบรรยายฟ้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการ บรรยายถึงองค์ประกอบความผิดของมาตรา 365(3)ประกอบมาตรา 364 ด้วย แม้ โจทก์จะฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานลักทรัพย์ในเคหสถานในเวลากลางคืน แต่เมื่อ

ข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำผิดฐานบุกรุกในเวลา
กลางคืน จึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษจำเลยฐานบุกรุกในเวลากลาง
คืน ดังนั้นศาลลงโทษจำเลยฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
365(3) ประกอบมาตรา 364 ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
192วรรคท้าย แต่ที่โจทก์ขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นเห็นว่า
ขณะกระทำผิดจำเลยอายุเพียง 17 ปีเศษ และไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำคุกมา
ก่อน จึงเห็นสมควรกำหนดโทษที่จะลงแก่จำเลยใหม่และให้โอกาสจำเลยได้กลับตัว
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป โดยการรอกการลงโทษไว้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365(3)
ประกอบมาตรา 364 จำเลยอายุ 17 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 76 หนึ่งในสามแล้ว จำคุก 6 เดือน และปรับ 2,000 บาท
โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 มีกำหนด 2 ปี
โดยกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติจำเลย ให้จำเลยมารายงานตัวต่อเจ้าศาลของศาล
ชั้นต้น 2 เดือนต่อครั้งติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี.

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น